

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אלהואשלה

פ/25/2393

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות לדמי אבטלה מגיל 19), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 160. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 160, בכל מקום, במקום "20 שנים" יבוא "19 שנים".

דברי הסבר

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 קובע כי דמי אבטלה ישולמו למבוטח שהוא מובטל, אשר השלים את תקופת האכשרה ומלאו לו 20 שנים. תקופת האכשרה היא 12 חודשים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה מתוך 18 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו החלה תקופת האבטלה. שלילת הזכאות לדמי אבטלה למבוטחים בגיל 19 ואפלייתם על פני מבוטחים בגיל 20 אינה צודקת, שכן גם מבוטחים בגיל 19 משלמים דמי ביטוח בהתאם לחוק, ואין סיבה לשלול מהם את הזכאות לדמי אבטלה כאשר הם מובטלים.

בהצעת החוק מוצע לקבוע כי הזכאות לדמי אבטלה תהיה מגיל 19. כלומר, מי שעבד במשך 12 חודשים מהיום בו מלאו לו 18 שנים יהיה זכאי לדמי אבטלה בגיל 19, במקרה שבו יהיה מובטל. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/441). הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני (פ/25/578).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בשבט התשפ"ג (13.02.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.